

1501108-18.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
WESLEY AUGUSTO PEREIRA DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

WESLEY AUGUSTO PEREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 23 de maio de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501108-18.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501108-18.2020.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
WESLEY AUGUSTO PEREIRA DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

WESLEY AUGUSTO PEREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 23 de maio de 2020, por volta das 16h30, na Rua Pereira Barreto, 35, Munhoz Junior, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, a) 10 (dez) invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol (THC) ("maconha"), com peso líquido aproximado de 28,87g (vinte e oito gramas e oitenta e sete centigramas), e b) 20 (vinte) invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido aproximado de 13,43g (treze gramas e quarenta e três centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e

regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08/09, laudo de constatação a fls. 43/46 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 113/115.

Denúncia recebida em 24 de junho de 2020 (fls. 125/126).

Réu citado (fls. 146). Resposta apresentada (fls. 153/158).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e a Defesa pleitearam absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes. A acusação não procede, uma vez que o conjunto probatório não é concludente quanto à autoria e prática do ilícito.

Em juízo, os policiais contaram que viram duas ou três pessoas em um condomínio aberto ao público. Os indivíduos foram abordados, sendo que com dois deles teriam apreendido drogas. Um dos depoentes informou que se tratava de maconha e cocaína, mas não soube precisar a quantidade de porções. Também não soube precisar onde estava o dinheiro apreendido. O outro depoente não se lembrou do que foi apreendido (tipo de drogas, quantidade, forma de acondicionamento).

O réu ficou em silêncio, embora tenha negado o delito.

Trata-se de acusação de tráfico cuja circunstância flagrancial (pequena quantidade de drogas apreendida e ausência de atos de mercancia) necessita de prova robusta e indene de dúvidas, sendo possível a produção de prova técnica e objetiva das circunstâncias extraordinárias do flagrante. Mas isso não ocorreu.

A prova se limitou à apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia e aos depoimentos dos policiais, sem qualquer atividade investigativa. E o único elemento peremptório de prova - relato dos policiais -, é recalcitrante nos autos, já que os depoentes não conseguiram individualizar a conduta do acusado e dos demais indivíduos presentes, tampouco se lembraram de elementos importantes para imputação de tráfico de drogas, como o tipo e a quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que retiram a força da prova acusatória.

Outrossim, não houve flagrante de atos de mercancia ou apreensão de apetrechos típicos de mercancia ilícita.

Deve o julgador analisar as provas produzidas nos autos, sem presunções ou julgamento antecipado. Se o interesse do réu é se ver livre da acusação, os policiais depõem no intuito de legitimar seus atos e justificar as prisões e diligências realizadas. Ou seja, nunca existirão relatos absolutamente imparciais. A prova acusatória, portanto, há que se mostrar robusta, harmônica e sem contradições, o que não ocorreu no presente caso. Ainda que os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, a versão esposada na denúncia não restou devidamente demonstrada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não sendo possível condenação por presunção, de rigor o desfecho absolutório.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinquente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER WESLEY AUGUSTO PEREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes. Homologada a desistência recursal.

P. R. I. C.

Osasco, 03 de novembro de 2022.